



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

D'EMMANUELE LUCIANO, Presidente
GRASSO BARBARA MODESTA, Relatore
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice

in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 568/2024 depositato il 12/01/2024

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Napoli 1

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 281100 651 2023 ACCISE ARMONIZZATE-
ENERGIA ELETTRICA

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

L'ufficio eccepisce la tardività del deposito ed insiste sulle sue ragioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1, CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ricorreva contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Napoli 1, avverso l'atto di contestazione di violazione di norme tributarie e di irrogazione di sanzioni amministrative n. 281100/651/2023, emesso dall'Ufficio delle Dogane di Napoli 1, riferito alla sanzione irrogata, in ragione di Accisa su Energia elettrica evasa, nella misura del minimo edittale di Euro 7.477,56, oltre Euro 16,50 per le spese di notifica, per la violazione dell'art. 59, commi 2 e 3, del D. lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 concernente la sottrazione di energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta per il periodo dal 6/5/2013 al 5/5/2018. L'atto suddetto era notificato in data 14/10/2023 al ricorrente nella qualità di fruitore/intestatario della fornitura di energia elettrica per usi domestici, n. cliente Società_1, a seguito di verifica n. 182384312 – 531744697 del 05/05/2018 effettuata da Società_2 S.p.A.

Parte ricorrente lamentava:

- 1) Nullità dell'atto di contestazione n. 281100/651/2023 per omessa allegazione di atti – violazione degli artt. 6 e 7 della L. 212/2000: in particolare il verbale di Società_2 S.p.A. e la successiva comunicazione di Società_3 S.p.A. non erano allegati all'atto di contestazione impugnato e, quindi, non risultavano conosciuti dal ricorrente.
- 2) Nullità dell'atto di contestazione per difetto di motivazione, sostanziandosi l'atto in un mero richiamo al processo verbale di constatazione del 31/07/2023 n. 281100/757/2023, senza precisazione delle proprie autonome valutazioni circa il contenuto del medesimo.
- 3) Nel merito, rappresentava che il contribuente nel 2013, versando in una situazione di estrema indigenza, trovò un appoggio presso questo locale in Calata Capodichino 169, su concessione di un parente, il locale sottostante era in fitto ad un meccanico e gli allacci già c'erano. L'istante è stato, pertanto, un utilizzatore in buona fede dell'energia elettrica che si assume sottratta presso l'immobile, e lo testimonia il fatto che, all'indomani della constatazione effettuata il 5/5/2018, provvedeva subito a regolarizzare la sua posizione.

Chiedeva, pertanto, annullarsi l'atto impugnato con condanna della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio delle Dogane di Napoli 1, al pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia Dogane e Monopoli che ribadiva la piena legittimità del proprio operato e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o rigettato nel merito, con vittoria di spese ed onorari.

In data 8.10.2024 parte ricorrente depositava documentazione inerente ai profili successori del terraneo sito in Indirizzo_1.

Con ordinanza del 28.10.2024 la Corte ritenuta l'opportunità di acquisire notizie in ordine alla definizione della denuncia penale richiamata in atti dall'Agenzia, invitava le parti a comunicare quanto sopra e rinviava all'udienza del 03/02/2025.

In data 2.2.2025 il difensore del ricorrente depositava in atti, istanza ex art. 355 c.p.p., attestante la richiesta di informazioni sullo stato del procedimento nei confronti dell'indagato.

Il procedimento subiva in data 3.2.2025 ulteriore rinvio per diversa composizione del Collegio che aveva già trattato la causa.

In data 9 Marzo 2025, la Difesa del contribuente depositava al fascicolo telematico atti che esibiva all'udienza

del 10 Marzo 2025, ossia certificato dei carichi pendenti per uso amministrativo, non producibile ad organi della Pubblica Amministrazione, rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in data 4.2.2025, da cui risultava l'assenza di carichi pendenti in capo al contribuente e certificato del casellario giudiziale che dava atto dell'assenza di condanne a suo carico.

All'odierna, sentite le parti ed annotata a verbale l'eccezione sollevata da parte resistente di tardività delle documentazione depositata da parte ricorrente, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

MOTIVI

Non può accogliersi la doglianza di nullità dell'atto di contestazione n. 281100/651/2023 per violazione degli artt. 6 e 7 della L. 212/2000 per omessa allegazione del verbale di Società_2 S.p.A. e della successiva comunicazione di Società_3 S.p.A.

Va, invero, evidenziato che il verbale di verifica Società_2 n. 531744697 del 5.05.2018 e contestuale denuncia di reato, allegato agli atti di causa, risulta redatto in presenza del ricorrente e da lui sottoscritto; pertanto, è palese che egli ha avuto piena e completa conoscenza dei fatti, costituenti violazioni, a lui ascritti.

In secondo luogo, va detto che l'atto di irrogazione sanzioni impugnato risulta ampiamente esaustivo delle ragioni fattuali e giuridiche poste a base dell'accertamento e dunque, autosufficiente nel suo contenuto motivazionale. In tale atto sono indicate le ragioni giustificative, di fatto e di diritto, che hanno portato alla contestazione della violazione e all'irrogazione della sanzione. Nell'atto di contestazione è richiamato il verbale di constatazione del 14 agosto 2023 – notificato unitamente all'atto di contestazione- e si precisa che da detto verbale Ricorrente_1 risulta essersi reso responsabile di un prelievo irregolare di energia elettrica, con espressa indicazione della fornitura e del relativo codice POD; risulta richiamato, altresì, il verbale di verifica del 5 maggio 2018 redatto dai tecnici di Società_2 Spa e la comunicazione protocollo 13981/RU del 27 Marzo 2019 in cui sono espressamente riportati i consumi frodati con conseguente quantificazione dell'accisa e delle addizionali comunali evase pari a euro 3.738,78. E' inoltre precisato che la condotta integrava la fattispecie prevista e punita dall'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n. 504/1995, secondo cui chi sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia elettrica al regolare accertamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258,00. Nel caso concreto, come precisato nell'atto, la sanzione veniva determinata nella misura minima prevista dalla legge pari al doppio dell'imposta evasa.

Va pertanto rigettata altresì la doglianza sulla carenza motivazionale.

L'atto, per quanto detto supra, è da ritenersi correttamente motivato come dimostrato, altresì, dall'articolata difesa che il ricorrente ha potuto espletare avverso lo stesso, né lo stesso può essere considerato senza autonome valutazioni, avendo ritenuta inverata la condotta contestata e determinato le sanzioni, peraltro, queste ultime nella misura minima di legge applicabile al caso concreto e quindi esulanti dall'onere motivazionale.

Né possono trovare accoglimento le doglianze riguardo al merito della questione.

Nell' stesso ricorso si legge *"il contribuente nel 2013, versando in una situazione di estrema indigenza, trovò un appoggio presso questo locale in Indirizzo_1 su concessione di un parente, il locale sottostante era in fitto ad un meccanico e gli allacci già c'erano. L'istante è stato, pertanto, un utilizzatore in buona fede dell'energia elettrica che si assume sottratta presso l'immobile, e lo testimonia il fatto che,*

all'indomani della constatazione, il 5/5/2018, ha provveduto subito a regolarizzare la sua posizione".

Pertanto, il contribuente seppur ha attribuito ad altri l'apposizione degli allacci abusivi, ha pienamente ammesso di aver utilizzato l'energia elettrica, perché in pessime condizioni economiche, da quando, nel 2013 si è trasferito nell'immobile oggetto di accertamento, tanto da provvedere immediatamente alla regolarizzazione della sua posizione a seguito della constatazione dell'illecito.

Né può dirsi che lo stesso era in buona fede giacché nonostante fruisse dell'energia non ha mai provato di aver pagato il relativo corrispettivo. Inoltre l'energia veniva incanalata nell'abitazione attraverso un allaccio diretto tramite un cavo abusivo inserito nella cassetta di derivazione di rete (cfr. verbale sottoscritto dal ricorrente) con cui era rifornita l'abitazione sita in Indirizzo_1 (Napoli sita al piano 1, di cui era fruitore l'attuale ricorrente, come inequivocabilmente precisato nel verbale, sottoscritto dal medesimo e dal verificatore. Né alcuna valenza dirimente sul punto può essere riconosciuta ai documenti- non oggetto di richiesta istruttoria- tardivamente depositati da parte ricorrente.

Tanto premesso, non possono essere accolte le doglianze difensive circa la non riferibilità dell'energia all'odierno ricorrente ed indipendentemente dal corso del processo penale a suo carico, l'operato dell'ufficio delle Dogane, indipendentemente dall'accertamento della penale responsabilità del predetto, deve considerarsi esente da ogni censura e pienamente legittimo il ricorso pertanto va respinto.

Consegue al rigetto, per il principio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a favore della parte resistente, al pagamento delle spese del presente procedimento che si liquidano in euro 1.500, oltre accessori, se dovuti, come per legge.